

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3775/2535

บริษัท ดู ราฟลอร์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.รัชฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา
ป.รัชฎากร มาตรา

โจทก์ผลิตสินค้าแผ่นพลาสติกดูราฟลอร์ซึ่งเป็นแผ่นพี.วี.ซี.หรือแผ่นพลาสติกนิ่มเพื่อให้ผู้ใช้สินค้านำไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุสำหรับปูพื้นอาคารและปิดผนังอาคาร โดยเฉพาะ หากได้มีความประสงค์จะให้ใช้เป็นสินค้าประเภทอื่นไม่การที่มีผู้นำสินค้าที่โจทก์ผลิตไปใช้ประกอบเป็นสินค้าอื่น เช่น รองเท้า กระเป๋าที่รองจานเป็นเพียงผลพลอยได้นอกเหนือจากความประสงค์ของโจทก์เท่านั้นสินค้าของโจทก์จึงจัดเป็นวัตถุก่อสร้างและเครื่องเรือนเข้าลักษณะสิ่งปูลาดตามความหมายในหมวด 4(7) บัญชี 1 ท้าย พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัชฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 มิใช่ประเภทผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายในหมวด 2(2)จึงไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีการค้าตาม พ.ร.ฎ. ดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าโจทก์เพิ่มจากที่โจทก์เสียไว้จำนวน 1,756,635 บาท อ้างว่าโจทก์เสียภาษีไว้ผิดอัตรา โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยลดเบี้ยปรับและรายได้ส่วนท้องถิ่นให้โจทก์คงเหลือภาษีที่เรียกเก็บจำนวน 1,350,975.56 บาท โจทก์เห็นว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง ทั้งเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมิได้ออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนไปยังโจทก์ก่อนจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมิน ให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า การประเมินภาษีการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนชี้สองสถาน ศาลภาษีอากรกลางได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผู้เชี่ยวชาญฝ่ายโจทก์มาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าของโจทก์แล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้ทั้งสองสถานและงดสืบพยานทั้งสองฝ่าย

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าสินค้าประเภทพลาสติกกรรมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ สำหรับสินค้าพิพาทเป็นแผ่นพลาสติกดูราพลอร์ที่โจทก์ผลิตขึ้นด้วยวัตถุดิบโพรเคมีและสารประกอบเคมีอีกหลายชนิดซึ่งนำมาสังเคราะห์เป็นแผ่น พี.วี.ซี. หรือแผ่นพลาสติกนิ่มมีขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 20-30 เมตร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ปูพื้น ปิดฝาผนัง และสามารถใช้ทำรองเท้ากระเป๋ากือ แผ่นรองจาน ฯลฯ เจ้าพนักงานประเมิน

และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ประเมินและวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินแล้ว ให้โจทก์เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับตามบัญชีภาษีการค้าประเภทการค้า 1 การขายของ ชนิด 1(ก) ในประมวลรัษฎากรโดยจัดสินค้าโจทก์เป็นวัตถุดิบก่อสร้างและเครื่องเรือนประเภทสิ่งปูลาดเข้าในหมวด 4(7) บัญชี 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54)พ.ศ. 2517 แต่โจทก์โต้แย้งว่าสินค้าของโจทก์เป็นพลาสติกเป็นแผ่นประเภท ผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ หรือเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายเข้าในหมวด 2(2) ตามบัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวซึ่งต้องเสียภาษีการค้าเพียงอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ ตามมาตรา 8(11) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 179)พ.ศ. 2519 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่าการประเมินภาษีการค้าของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของโจทก์ตามสภาพที่เป็นแผ่น พี.วี.ซี. หรือแผ่นพลาสติกนิ่มมีความเหนียวแน่นทนทานมีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 20-30 เมตร หนาประมาณ 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร เมื่อได้พิจารณาประกอบคำโฆษณาสินค้าของโจทก์ท้ายคำให้การของจำเลยว่าเป็นวัสดุปูพื้นดูราฟลอร์ ซึ่งมีคุณภาพพื้นนุ่มเพื่อสุขภาพ และคำเบิกความของนายอนุกุล เย็นสุดใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานกองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าโจทก์มีการนำไปใช้ในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 90 แล้ว บ่งชี้ให้เห็นว่า เป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้นมาด้วยความประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สินค้านำไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุสำหรับปูพื้นอาคารและปิดผนังอาคารโดยเฉพาะ หากได้มีความประสงค์จะให้ใช้เป็นสินค้าประเภทอื่นไม่ การที่มีผู้นำไปใช้เป็นสินค้า เช่นรองเท้า กระเป๋า ที่รองจาน เป็นเพียงผลพลอยได้ที่นอกเหนือจากความประสงค์ของโจทก์ ซึ่ง

เป็นผู้ผลิตเท่านั้น สินค้าของโจทก์จึงจัดเป็นวัตถุก่อสร้างและเครื่องเรือนเข้าลักษณะ
สิ่งปลูกตามความหมายในหมวด 4(7) บัญชี 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า(ฉบับที่ 54) พ.ศ.
2517 ซึ่งมิได้รับการลดหย่อนภาษีการค้าตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนี้อย่างใด
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน
ของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
จำเลย ศาลฎีกาแผนกภาษีอากรไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(โสภณ จันทรเมะ-ตัน เวทไว-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ภาษีการค้าถูกยกเลิกและใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแทนตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2535 เป็นต้นมา ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากการขาย
สินค้าและบริการทั่วไปเช่นเดียวกับภาษีการค้า แต่ภาษีการค้านั้นเก็บโดยไม่คำนึงว่า
สินค้าหรือบริการนั้นได้เสียภาษีมาแล้วหรือไม่ จึงต่างกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บโดยไม่
นำภาษีที่เสียไปแล้วมาเป็นฐานในการเก็บอีก ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเก็บไม่ซ้ำซ้อน แต่

ภาษีการค้าเก็บซ้ำซ้อน ภาษีการค่านั้นมีอัตราภาษีมากมาย ต่างกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีเพียง 3 อัตรา คือ อัตราร้อยละ 0 ซึ่งใช้กับผู้ส่งออกเป็นส่วนใหญ่ อัตราร้อยละ 1.5 ซึ่งใช้กับผู้ประกอบการที่มีรายรับเกินปีละ 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท และอัตราร้อยละ 7 ซึ่งใช้กับผู้ประกอบการที่มีรายรับเกินปีละ 1,200,000 บาทโดยผู้ประกอบการทั้งที่จดทะเบียนในอัตราร้อยละ 1.5 และร้อยละ 7 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในอัตราร้อยละ 1.5 จะต้องชำระภาษีจากยอดรายรับที่ได้รับชำระในรอบเดือนในอัตราร้อยละ 1.5 ต่างกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในอัตราร้อยละ 7 ที่ต้องชำระภาษีจากผลต่างของภาษีขายกับภาษีซื้อในเดือนเดียวกัน และถ้าภาษีซื้อมีมากกว่าภาษีขายก็มีสิทธิได้รับคืนภาษีหรือถือเป็นเครดิตภาษียกยอดไปชำระเป็นภาษีของเดือนถัดไปได้ ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกจะมีโอกาสได้รับคืนภาษีมากกว่าผู้ประกอบการอื่น เพราะการส่งออกนั้นเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เมื่อการส่งออกนั้นถือเป็นการขาย ภาษีอัตราร้อยละ 0 จึงเป็นภาษีขาย เมื่อภาษีขายเป็น 0 ผู้ส่งออกก็ขอคืนภาษีได้เต็มจำนวนอย่างไรก็ดีผู้ส่งออกที่จะขอคืนภาษีซื้อได้จะต้องเป็นผู้ส่งออกที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น เป็นภาษีที่เก็บจากผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ เงินทุนหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันภัยโรงรับจำนำ ค้าอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ โดยเก็บในอัตราภาษีที่กำหนดไว้จากยอดรายรับทุกเดือนเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ผู้ประกอบการที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะและผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 จึงเสียภาษีทำนองเดียวกับภาษีการค้าในอดีต ปัญหาในคดีนี้เป็นปัญหาภาษีการค้า ถ้าเป็นปัจจุบันจะไม่ต้องโต้เถียงกันว่าสินค้าของโจทก์เสียภาษีในอัตราร้อยละ 7 หรือร้อยละ 9 เพราะปัจจุบันโจทก์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เนื่องจากเป็นกิจการที่มีรายรับเกินปีละ 1,200,000 บาท แต่การเสียภาษีในอัตราร้อยละ 7 นี้ก็ต่างจากเดิมที่เคยเสียในรูป

ภาษีการค้า เพราะเดิมที่โจทก์เสียภาษีการค้าอัตราร้อยละ 7 หรือที่ถูกร้อยละ 9 นั้น โจทก์เสียจากยอดรายรับโดยไม่คำนึงว่าสินค้าของโจทก์มีภาษีแฝงอยู่หรือไม่ แต่ อัตราร้อยละ 7 ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเสียโดยหักภาษีที่แฝงอยู่ออก โดยวิธีนำ ภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย ภาษีขายก็คือภาษีของรายรับจากการขายสินค้าของ โจทก์ ส่วนภาษีซื้อก็คือภาษีที่โจทก์ต้องเสียไปในการซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าของโจทก์ ผลต่างของภาษีขายกับภาษีซื้อคือภาษีที่ โจทก์ต้องชำระอย่างไรก็ดี โจทก์ไม่ใช่ผู้รับภาระเสียภาษีที่แท้จริง เพราะภาษีขายนั้น เป็นภาษีที่โจทก์เก็บจากลูกค้า ส่วนภาษีซื้อที่โจทก์ต้องเสียไป โจทก์ก็ได้รับคืนในรูป ของการนำไปหักจากภาษีขายและชำระแต่ผลต่างเท่านั้น แต่ผลต่างที่ชำระก็คือภาษี ขายที่เก็บจากลูกค้านั่นเอง. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.